

Kamaralzaman bin Idris

Lwn

Kamariah binti Maiden Sheik (Responden 1)

Ismail bin Idris (Responden 2)

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No.:2308-A0010-454-0080, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Panel), Pada 21 Mei 2024 bersamaan 12 Zulkaedah 1445H]

Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Peguam Syarie

Pemohon: *Kamil Hakim b. Mohamad Kasim (Tetuan Kamil Hanis & Associates)*

Responden: *Syuhaila bt. Abdul Latip (Tetuan Syuhaila Law Chambers)*

Fakta Kes

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Semakan di bawah peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pemohon dalam permohonannya telah memohon perintah seperti berikut:

1. Mahkamah meluluskan dan memberikan kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan yang sepatutnya difailkan sebelum atau pada 15hb Julai 2022 berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
2. Pihak Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam, dalam tempoh masa tiga puluh hari dari tarikh keputusan.

[3] Pemohon menyatakan kegagalan beliau untuk memfailkan permohonan Semakan dalam masa yang ditetapkan adalah kerana masalah kesihatan yang beliau hadapi sebagaimana berikut:

1. Pada 20.6.2022, lima hari selepas penghakiman diberikan, Pemohon telah dimasukkan ke wad Institut Jantung Negara (IJN) akibat *Coronary Artery Disease* dan ditahan selama 10 hari sehingga 30.6.2022.
2. Pihak IJN telah menasihatkan Pemohon berehat dan memberi cuti sakit selama 41 hari termasuk hari penahanan di wad IJN tersebut.
3. Pemohon mendapat rawatan susulan di IJN selama satu tahun.
4. Pemohon juga turut mendapatkan rawatan di Kajang Specialist Hospital (KPJ) dari Mei 2022 hingga kes ini difailkan.

5. Keadaan kesihatan Pemohon sangat mengganggu urusan harian Pemohon dan disahkan oleh Dr. Aslannif Roslan dan menasihatkan Pemohon agar berehat dalam tempoh yang panjang (3 bulan).

[4] Kedua-dua Responden membantah permohonan Pemohon ini dan memohon kepada Mahkamah agar permohonan Pemohon ditolak dengan kos.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Bagi menimbangkan permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238 Enakmen tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu –

Seksyen 238 – Memanjangkan Atau Memendekkan Masa.

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subsekyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[6] Peruntukkan ini memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk membenarkan atau tidak membenarkan permohonan perlanjutan tempoh masa bagi apa-apa perbuatan termasuklah bagi tujuan memfailkan Semakan

[7] Berdasarkan kes-kes yang telah diputuskan sebelum ini seperti dalam kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain (Permohonan No.: 10000-099-0005-2009)** dan kemudian diikuti dalam kes **Aziah bt. Abdul Aziz lwn. Azmi b. Abdul Aziz [2013] JH 36 Bhg. 1**, ada 4 faktor yang telah digariskan sebagai panduan dalam membuat pertimbangan bagi memberikan Kebenaran melanjutkan tempoh masa. Faktor-faktor tersebut adalah seperti berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

Namun begitu, faktor-faktor ini hanyalah berbentuk panduan dan sama sekali tidak mengikat Kami dalam membuat sebarang pertimbangan keputusan.

[8] Dalam menentukan tempoh kelewatan yang berlaku, Kami meneliti secara mendalam kepada tarikh-tarikh yang berkaitan iaitu tarikh perintah diberikan, tarikh akhir sepatutnya Permohonan Semakan difailkan dan juga tarikh Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Permohonan Semakan ini difailkan.

[9] Perintah yang menjadi hasrat kepada Pemohon untuk disemak adalah perintah yang telah diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi pada 15.6.2022 sebagaimana berikut:

2. Mahkamah mengesahkan bahawa Responden pertama semasa penghakiman persetujuan Tuntutan Harta Sepencarian melalui Saman No.: 10300-017-0205-2008 dan permohonan Pembatalan Perintah injunksi melalui Permohonan No.:10300-099-0080-2009 pada 19 Mei 2011 berada dalam keadaan mental yang tidak waras dan tidak berkelayakan membuat penghakiman persetujuan.

[10] Tarikh akhir untuk Pemohon memfailkan Permohonan Semakan adalah pada 15 Julai 2022 iaitu 30 hari selepas tarikh penghakiman tersebut diberikan. Pemohon telah memfailkan permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Permohonan Semakan ini pada 9.8.2023. Berdasarkan penelitian Kami kepada tarikh-tarikh tersebut, Kami dapati tempoh kelewatan yang berlaku adalah selama 12 bulan 25 hari.

[11] Pada hemat Kami, tempoh 12 bulan 25 hari ini merupakan suatu tempoh yang sangat lama dibandingkan kepada tempoh permohonan Semakan yang perlu difailkan menurut undang-undang iaitu 30 hari, namun begitu, Kami akan meneliti lebih lanjut berkenaan sebab-sebab yang membawa kepada berlakunya kelewatan tersebut sama ada munasabah atau pun sebaliknya.

[12] Setelah Kami meneliti alasan-alasan yang dinyatakan oleh pihak Pemohon sebagai punca kelewatan sebagaimana di perenggan [3] di atas, Kami dapati alasan-alasan ini dinyatakan secara umum berkenaan sakit yang dialami Pemohon tanpa memfokuskan sebab yang lebih terperinci

dan faktor yang menghalang Pemohon untuk memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Pemohon juga tidak menjelaskan sama ada wujud atau tidak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon bagi memfailkan Permohonan ini dengan kadar segera setelah tempoh Permohonan Semakan tersebut tamat untuk Kami membuat penilaian dan pertimbangan yang sewajarnya.

[13] Penelitian Kami terhadap fakta yang dibangkitkan oleh Responden 1 dan 2 dalam Afidavit Jawapan yang turut dipersetujui oleh Pemohon bahawa dalam tempoh selepas penghakiman diberikan dan sebelum Permohonan Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan ini difailkan, Pemohon ada hadir ke Mahkamah Tinggi Sivil Shah Alam pada 11.11.2022 dan 10.1.2023 bagi menghadiri prosiding perbicaraan sivil menunjukkan bahawa isu kesihatan Pemohon sama sekali tidak boleh dijadikan alasan sebagai penghalang untuk Pemohon hadir ke Mahkamah Syariah ini bagi memfailkan apa-apa tindakan yang wajar. Untuk memfailkan Permohonan lanjut Tempoh ini tidaklah mengambil masa yang lama yang mana Pemohon hanya perlu untuk mengikrarkan afidavit sahaja manakala urusan pemfailan boleh diuruskan oleh pihak Peguam Syarie yang dilantik. Namun begitu tiada usaha dan tindakan dilakukan oleh pihak Pemohon bagi memenuhi kehendak tersebut.

[14] Berdasarkan fakta ini, Kami bersetuju dengan hujahan pihak Responden-Responden bahawa kelewatan yang berlaku tersebut adalah suatu kelewatan yang disengajakan.

[15] Dinilai dari aspek kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya, Kami telah meneliti penghakiman bertarikh 15.6.2022 tersebut. YA Hakim Bicara dalam mengeluarkan perintah tersebut, telah

melaksanakan arahan yang diberikan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor melalui permohonan Semakan yang difailkan oleh pihak Responden untuk YA Hakim Bicara menjalankan siasatan berkenaan keadaan mental Responden 1 (dalam kes induk) ketika penghakiman persetujuan kes Saman No: 10300-017-0205-2008 direkodkan.

[16] Pemohon dalam Hujah Bertulisnya menyatakan bahawa siasatan yang dijalankan oleh YA Hakim Bicara dalam menentukan keadaan mental Responden 1 tersebut adalah tidak mematuhi kehendak seksyen 33 (3) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang mana hanya seorang pakar sahaja dipanggil untuk diambil keterangan.

[17] Seksyen 33 (3) memperuntukkan sebagaimana berikut:

Pendapat pakar

(1)....

(2)

(3) Dua orang pakar atau lebih hendaklah dipanggil untuk memberikan keterangan jika boleh tetapi jika tidak terdapat dua orang pakar, maka keterangan seorang pakar adalah memadai. Jika dua orang pakar memberikan pendapat yang berlainan, maka pakar yang ketiga hendaklah dipanggil untuk memberikan keterangan.

Berdasarkan peruntukan ini, Kami dapati bahawa tindakan YA hakim Bicara menerima keterangan/pendapat daripada seorang pakar sama sekali tidak menyalahi kehendak peruntukan tersebut. Oleh itu, Kami berpuashati bahawa sekiranya Permohonan Semakan yang akan difailkan oleh Pemohon

yang akan diasaskan kepada isu ini, maka keberangkalan Pemohon untuk berjaya dalam Semakan tersebut adalah terlalu tipis.

[18] Berkaitan isu prejudis, Kami memetik ulasan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Fatimah @ Hasnah Daud lwn. Wan Hassan Wan Daud [2015] 3 LNS 3 (hlmn 11)** yang menyatakan sebagaimana berikut:

“ Jika tiada keberangkalan untuk pihak Pemohon berjaya dalam rayuan, maka tahap prejudis kepada pihak Responden adalah lebih tinggi. Dengan lain perkataan jika dalam rayuan nanti, Pemohon gagal dalam rayuannya, maka pelanjutan tempoh masa ini akan memprejudiskan pihak responden dari segi kelewatan mendapatkan hak yang telah dihakimi oleh Hakim Bicara serta melibatkan pembaziran masa dan kos kepada pihak Responden”.

Berdasarkan ulasan Kami pada perenggan [14] di atas dan juga ulasan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes di atas, Kami berpuashati bahawa permohonan yang difailkan Pemohon ini adalah sesuatu yang memprejudiskan pihak Responden-Responden.

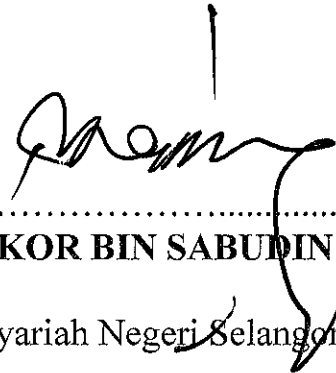
[19] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami kewajaran untuk permohonan ini dibenarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit-afidavit Pemohon, hujah Pemohona, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:-

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Semakan adalah ditolak.
2. Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden-Responden berjumlah RM1000.00

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor